

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ «992MUZ»

регламент партнёрства со звукорежиссёрами, студиями звукозаписи и битмейкерами

Настоящий документ является официальным предложением (**Публичной офертой**) информационной платформы «992MUZ» (далее - **Платформа**) и содержит все существенные условия сотрудничества со звукорежиссёрами, студиями звукозаписи и битмейкерами (далее - **Исполнитель**), совместно именуемые «Стороны».

Порядок акцепта. В соответствии со статьями 466 и 469 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее - ГК РТ), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящего договора считается проставление электронной отметки «Согласен» и загрузка фотографии личной подписи Исполнителя при регистрации карточки на сайте Платформы. С момента акцепта настоящий договор считается заключённым между Платформой и Исполнителем на условиях, изложенных ниже.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЛАТФОРМЫ

1.1. Статус посредника. Платформа «992MUZ» предоставляет Исполнителю исключительно информационные, рекламные и посреднические услуги, обеспечивая техническую связь между клиентом - артистом, заказывающим услуги (далее - **Клиент**) - и Исполнителем. Платформа не является работодателем Исполнителя, отношения Сторон не регулируются трудовым законодательством Республики Таджикистан.

1.2. Самостоятельное налогообложение. На основании Налогового кодекса Республики Таджикистан Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за декларирование своих доходов и уплату налогов со своего заработка. Платформа не является налоговым агентом Исполнителя.

РАЗДЕЛ 2. КОМИССИЯ ПЛАТФОРМЫ И СОСТАВ УСЛУГ

2.1. Состав комиссии. Комиссия Платформы в размере **100 (сто) сомони**, закладываемая поверх личной цены Исполнителя за каждый заказ, включает в себя следующие услуги:

- размещение карточки Исполнителя на крупнейшей специализированной хип-хоп платформе Республики Таджикистан;
- верификацию карточки официальной отметкой (для прочих пользователей платная услуга, для партнёров - включена в комиссию бесплатно);
- создание, дизайн и вёрстку карточки, наполнение портфолио примерами работ;
- привлечение целевых клиентов и продвижение карточки в каталоге;
- менеджмент сделки: ведение первичных переговоров, фильтрацию неадекватных запросов, обеспечение безопасности расчётов между Сторонами.

2.2. Дополнительные услуги (апсейл). Если в процессе выполнения заказа Клиент изъявляет желание заказать дополнительные услуги (например, дополнительное сведение или ещё один трек), стоимость такой услуги согласовывается непосредственно с Исполнителем. Комиссия Платформы в размере 100 (ста) сомони фиксируется поверх согласованной суммы дополнительной услуги на общих основаниях.

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА ОТ ОБХОДА ПЛАТФОРМЫ. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

3.1. Запрет обхода Платформы. Попытка Исполнителя принять от Клиента, пришедшего через Платформу, повторный заказ напрямую, в обход сайта и без уплаты комиссии Платформе, является существенным нарушением настоящего договора и влечёт немедленное удаление карточки Исполнителя без права восстановления.

3.2. Технология контроля. При регистрации Исполнитель предоставляет Платформе не менее 2 (двух) эталонных треков. Платформа применяет технологию цифрового аудио-отпечатка (Audio Fingerprinting), фиксирующую индивидуальные характеристики и структуру звука Исполнителя для целей последующей идентификации.

3.3. Автоматизированный мониторинг релизов. Платформа еженедельно проводит автоматизированный анализ новых релизов на таджикском языке, включая стриминговые сервисы, видеохостинги и доступные геолокационные метки студий, с целью выявления фактов обхода Платформы.

3.4. Последствия выявленного обхода. В случае установления факта обхода Платформы карточка Исполнителя удаляется без права восстановления; накопленные показатели просмотров и отзывов аннулируются и восстановлению не подлежат.

3.5. Юридическая защита Исполнителя от давления знакомых

3.5.1. Настоящий договор признаётся официальным регламентом, на положения которого Исполнитель вправе ссылаться перед третьими лицами для обоснованного отказа от выполнения работ на безвозмездной основе или в обход Платформы, в том числе по просьбам знакомых.

3.5.2. Исполнитель вправе использовать пункты 3.1-3.4 настоящего договора как основание для отказа, перекладывая ответственность за невозможность бесплатной работы на условия настоящего договора и систему автоматического контроля Платформы.

Образец обоснования для Исполнителя: «Я работаю по договору с платформой 992MUZ, который содержит систему контроля релизов и геолокации. Приём заказа в обход сайта или безвозмездное выполнение работы без фиксации на платформе влечёт для меня штрафные санкции и риск удаления карточки без возможности восстановления. Все заказы оформляются исключительно через сайт».

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И РЕЕСТР НЕДОБОРОСОВЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

4.1. Начало течения срока. Срок выполнения заказа (счётчик дедлайна) начинает течь автоматически с момента утверждения технического задания (ТЗ) Сторонами в личном кабинете Платформы.

4.2. Штраф за просрочку. За каждый полный день просрочки сдачи готового материала (бит, сведение, мастеринг) сверх согласованного срока Исполнитель уплачивает Клиенту неустойку в размере **50 (пятидесяти) сомони** за каждый день просрочки. Неустойка является накопительной (зачётной) и удерживается из суммы, причитающейся Исполнителю по соответствующему заказу.

4.3. Предельный размер неустойки. Совокупный размер неустойки по пункту 4.2 настоящего договора по одному заказу не может превышать двукратной стоимости данного заказа. Установление предельного размера неустойки не лишает Платформу права требовать от Исполнителя возмещения убытков, понесённых Клиентом сверх суммы неустойки, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.

4.4. Урегулирование при добровольном возврате. Если Исполнитель нарушил сроки выполнения заказа, но добровольно возвращает Клиенту полученную сумму заказа в полном объёме, Платформа обеспечивает передачу денежных средств Клиенту, а карточка Исполнителя удаляется с сайта в обычном порядке. После исполнения данного пункта Стороны не имеют друг к другу материальных претензий по соответствующему заказу.

4.5. Неисполнение обязательства по возврату денежных средств

4.5.1. Если Исполнитель нарушил сроки выполнения заказа, исчерпал лимит неустойки по пункту 4.3 и отказывается возвращать Клиенту полученные денежные средства, Платформа вправе произвести компенсационную выплату Клиенту из собственного резервного (компенсационного) фонда Платформы в целях обеспечения деловой репутации и добросовестности участников каталога.

4.5.2. Произведённая Платформой компенсационная выплата Клиенту не прекращает обязательства Исполнителя по возврату соответствующей суммы - право требования данной суммы с Исполнителя переходит к Платформе в порядке суброгации.

4.6. Реестр недобросовестных исполнителей

4.6.1. В случае задокументированного факта неисполнения Исполнителем обязательства по возврату денежных средств согласно пункту 4.5 настоящего договора, карточка Исполнителя не удаляется с сайта Платформы. Из карточки удаляются контактные данные и медиаплееры, при этом наименование бренда или студии Исполнителя переносится в публичный раздел **«Реестр недобросовестных исполнителей»** с указанием статуса:

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ. СРЫВ СРОКОВ ЗАКАЗА

4.6.2. Указанная информация публикуется на ресурсах Платформы и доступна неограниченному кругу пользователей на территории Республики Таджикистан.

4.6.3. Согласие на обработку и публикацию данных. Подписывая (акцептуя) настоящий договор, Исполнитель даёт согласие на обработку и публикацию Платформой сведений о факте неисполнения им обязательств по настоящему договору в объёме, указанном в пункте 4.6.1, и признаёт правомерность таких действий Платформы - при условии, что факт неисполнения обязательства документально подтверждён (перепиской, материалами заказа, отсутствием возврата денежных средств). Настоящее согласие не ограничивает право Исполнителя на обращение в суд или иной компетентный орган за защитой своих прав, включая оспаривание обоснованности внесения сведений в Реестр недобросовестных исполнителей.

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАГИАТ

5.1. Гарантия оригинальности. Исполнитель гарантирует, что все биты, сэмплы, аранжировки и иные материалы, размещённые им в портфолио и предоставляемые Клиентам, созданы им лично либо используются на законных основаниях и не нарушают Закон Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах».

5.2. Ограничение ответственности Платформы. Платформа не проводит правовую экспертизу предоставляемых Исполнителем материалов на предмет нарушения авторских прав третьих лиц. В случае возникновения претензий или судебных споров о плагиате со стороны третьих лиц, всю юридическую и финансовую ответственность перед законом и Клиентом несёт лично Исполнитель.

РАЗДЕЛ 6. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И РЕЖИМ ДОСТУПА

6.1. Правовое значение договора. Настоящий договор может использоваться Исполнителем в качестве официального документа, подтверждающего условия его сотрудничества с Платформой, при взаимодействии с третьими лицами, в том числе для обоснования отказа от выполнения работ на условиях, отличных от условий настоящего договора (см. также пункт 3.5).

6.2. Авторизация. Исполнителю предоставляется доступ к личной карточке посредством авторизации через учётную запись Google. Доступ предоставляется исключительно в режиме просмотра (*Read-Only*).

6.3. Объём прав в личном кабинете. Через личный кабинет Исполнитель вправе отслеживать статистику просмотров, текущий баланс, поступившие отзывы, состав «Белого списка» (раздел 8 настоящего договора) и таймер дедлайна по активным заказам. Исполнитель не обладает технической возможностью самостоятельно изменять или редактировать данные сведения; их корректировка осуществляется Платформой по обращению Исполнителя к Менеджеру.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Внутренний (продюсерский) арбитраж. Споры, касающиеся чрезмерного объёма правок со стороны Клиента, неадекватного или некорректно поставленного технического задания, а также споры о вежливости и качестве взаимодействия Сторон, разрешаются путём обращения Исполнителя к Главному продюсеру Платформы через Telegram: <https://t.me/producer992muz>.

7.2. Порядок рассмотрения. При возникновении конфликтной ситуации Исполнитель обязан зафиксировать переписку с Клиентом и направить её Главному продюсеру для рассмотрения. Исполнитель не вправе самостоятельно проявлять грубость или некорректность в отношении Клиента.

7.3. Решение по спору. Решение Главного продюсера по существу внутреннего спора является окончательным в рамках регламента Платформы. Если по результатам рассмотрения установлено, что заказ отменён по вине Клиента, Платформа публикует в карточке заказа официальное обоснование причины отмены в целях защиты деловой репутации Исполнителя.

7.4. Судебный порядок. Положения настоящего раздела о внутреннем арбитраже не лишают Стороны права на обращение в суд или иные компетентные органы Республики Таджикистан за защитой своих прав и законных интересов в порядке, установленном законодательством.

РАЗДЕЛ 8. РЕЕСТР «РАБОТАЛИ С НАМИ» (БЕЛЫЙ СПИСОК)

8.1. Формирование при регистрации. При создании карточки Исполнитель обязан предоставить Менеджеру Платформы перечень никнеймов артистов, с которыми он работает на момент регистрации, включая как платных (коммерческих), так и безвозмездных клиентов («по знакомству»).

8.2. Публикация перечня. Указанные никнеймы публикуются в открытом разделе карточки «Работали с нами» и формируют единый «Белый список» Исполнителя.

8.3. Принцип верификации релизов. При обнаружении системой мониторинга (пункт 3.3) нового релиза с участием Исполнителя:

- если артист указан в Белом списке Исполнителя - претензий к карточке не возникает, работа признаётся выполненной правомерно, независимо от того, на возмездной или безвозмездной основе она производилась;
- если артист в Белом списке отсутствует - данный факт рассматривается как признак обхода Платформы и влечёт последствия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего договора.

8.4. Платное добавление новых артистов в Белый список

8.4.1. Включение в Белый список нового артиста после регистрации карточки является платной услугой стоимостью **100 (сто) сомони в месяц** за каждого включаемого артиста.

8.4.2. Размер абонентской платы не зависит от количества треков, записанных с данным артистом в течение оплаченного месяца (от полного отсутствия записей до неограниченного их числа).

8.4.3. Абонентская плата взимается ежемесячно вплоть до получения Менеджером Платформы письменного (электронного) обращения Исполнителя об исключении соответствующего артиста из Белого списка.

РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЁТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ

9.1. Принцип транзитного гаранта. Платформа выступает транзитным гарантом расчётов между Клиентом и Исполнителем. Все расчёты по заказу проводятся через транзитный счёт (карту) Платформы.

9.2. Комиссии при оплате со стороны Клиента. Все комиссии банков, электронных кошельков, платёжных терминалов и систем международных переводов, возникающие при оплате заказа Клиентом, относятся на счёт Клиента. Платформа должна получить на свой счёт полную сумму заказа (стоимость услуги Исполнителя плюс комиссия Платформы в размере 100 сомони) без вычетов.

9.3. Незачисление полной суммы. Если по причине удержания банковской комиссии на счёт Платформы поступила сумма меньше согласованной, заказ считается неоплаченным в полном объёме до момента доплаты Клиентом недостающей суммы. Счётчик срока выполнения заказа (пункт 4.1) в этом случае не запускается.

9.4. Комиссии при выплате Исполнителю. При переводе причитающейся доли Исполнителю все комиссии за перевод между банками либо платёжными системами удерживаются из суммы вознаграждения Исполнителя.

9.5. Итоговый принцип. Платформа не несёт расходов по банковским операциям ни при приёме денежных средств от Клиента, ни при их выплате Исполнителю; указанные расходы распределяются между Клиентом и Исполнителем согласно пунктам 9.2-9.4 настоящего договора.

РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО СЕРВИСА, ПРАВКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ

10.1. Обязательность правок. Исполнитель обязан выполнять правки на безвозмездной основе в рамках разумного объёма, соответствующего согласованному техническому заданию.

10.2. Стандарт коммуникации. Исполнитель обязан осуществлять коммуникацию с Клиентом в уважительной форме. Грубость или некорректное поведение по отношению к Клиенту признаётся нарушением настоящего договора.

10.3. Защита от недобросовестных требований Клиента. Если требования Клиента выходят за рамки согласованного технического задания либо носят неадекватный характер, Исполнитель не

вправе самостоятельно вступать в конфликт с Клиентом и обязан направить материалы переписки Главному продюсеру Платформы в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего договора.

РАЗДЕЛ 11. РЕЙТИНГ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

11.1. Принцип ранжирования. Позиция карточки Исполнителя в каталоге Платформы определяется исключительно на основании отзывов и оценок, оставленных Клиентами после официального закрытия сделки через сайт Платформы.

11.2. Прозрачность рейтинга. Платформа не допускает искусственного завышения или занижения рейтинга Исполнителя способами, не связанными с реальными отзывами Клиентов.

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Применимое право. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

12.2. Изменение условий. Платформа вправе вносить изменения в условия настоящей оферты с предварительным уведомлением Исполнителей через личный кабинет либо иные доступные каналы связи не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу.

12.3. Действие договора. Договор вступает в силу с момента акцепта (регистрации карточки в порядке, указанном во вводной части настоящего договора) и действует до момента удаления карточки Исполнителя с сайта Платформы по любому из оснований, предусмотренных настоящим договором, либо по инициативе Исполнителя.

12.4. Недействительность отдельных положений. Если какое-либо положение настоящего договора будет признано недействительным или не подлежащим применению компетентным судом, это не влечёт недействительности остальных положений договора.

ПЛАТФОРМА	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Информационная платформа «992MUZ» г. Душанбе, Республика Таджикистан сайт: 992muz.ru	ФИО / название студии: _____ Никнейм / бренд: _____ Контактные данные: _____
В лице уполномоченного представителя (Менеджера/Главного продюсера)	Принятие условий подтверждается электронным акцептом и загрузкой фотографии личной подписи при регистрации карточки на сайте.
_____ Подпись _____ Дата: _____	_____ Подпись _____ Дата: _____